

1500297-11.2021.8.26.0611

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renê José Abrahão Strang

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2352667/2021 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 22175545 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 2352667 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexandre ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

2ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, s/n, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500297-11.2021.8.26.0611 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500297-11.2021.8.26.0611

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2352667/2021 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 22175545 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 2352667 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexandre Rigobeli

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão Strang

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de ALEXANDRE RIGOBELI denunciando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que em dia hora e local nela mencionados, o réu tinha guardava e vendida substância entorpecente sem nenhuma autorização para tanto.

Denúncia foi recebida.

Citado, o réu ofereceu defesa.

Em juízo, ouviram-se testemunhas.

O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público opinou pela procedência da ação.

A defesa, por sua vez, postulou nulidade da prova ou o reconhecimento do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

A preliminar não prospera.

O ingresso na casa do réu e sua abordagem se deram porque ele foi visto vendendo entorpecente para um indivíduo. Não se deu, portanto, por denúncia anônima, como alega a nobre defesa.

Assim, havia motivos de sobra para a intervenção policial.

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade restou comprovada pelos laudos de fls. 111/113.

Quanto à autoria, segundo prova testemunhal, havia denúncia anônima de que o réu guardava droga em sua residência para o comércio.

Também segundo prova testemunhal, o réu foi visto entregando substância entorpecente a uma mulher.

Ainda segundo prova testemunhal, na casa do réu foi achada toda a droga narrada na denuncia, momento em que admitiu o crime.

Além disso, o réu confessou o crime, na fase policial.

Diante disso, considerando tudo o que foi dito, informações sobre a vida pregressa do réu, informações de que ele vendia droga no local, a enorme quantidade de entorpecente achada no imóvel e visualização dele entregando droga a uma mulher, conclui-se que realmente que os fatos se deram na forma narrada pela acusação.

DOSIMETRIA DA PENA.

Fixo a pena base acima do mínimo legal, considerando o efeito maléfico da droga apreendida. (artigo 42 da Lei 11.343/06) e os maus antecedentes do réu. (artigo 59 do Código Penal). Total: 6anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias multa em seu valor mínimo.

Compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Embora retratada em juízo, a confissão policial foi usada na fundamentação e, portanto, serve como atenuante.

Sem causa de aumento de pena.

Sem causa de diminuição de pena.

Incabível aplicar o disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante da reincidência do réu.

Isto posto, julgo procedente o pedido e condeno o réu, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias, mais 680 dias multa em seu valor mínimo.

Regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Sem substituição de pena, considerando a quantidade da sanção aplicada.

Respondido solto o processo, o réu deve aguardar eventual recurso em liberdade.

P.I.C.

São Joaquim da Barra, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA